RESUMÉ — Elektronické úkony a autorizovaná konverze

300/2008 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje datové schránky, elektronické doručování a konverzi dokumentů.

Zásady a nosné koncepty: Identifikovatelný úkon, průkazné dodání a doručení, zákonné účinky a věrnost konverze.

Systematika: Datové schránky, přístup a zprávy; informační systém; autorizovaná konverze a doložky.

Subjekty a objekty: Držitel a oprávněná osoba, odesílající orgán, provozovatel a konvertující subjekt.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 300/2008 Sb. není zákonem č. 300/2009 Sb. Procesní předpisy mohou určit zvláštní pravidla doručení; č. 297/2016 Sb. a eIDAS řeší jiné aspekty důvěry. Konverze nepotvrzuje pravdivost obsahu dokumentu.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 17–18: Rozlišuje se dodání do schránky a právní doručení. Doručení zpravidla nastává přihlášením oprávněné osoby; zákon upravuje i náhradní doručení po deseti dnech s výjimkami a možností ochrany. Úkon z oprávněné datové schránky má zákonem vymezené účinky písemného a podepsaného úkonu.

§ 22–26: Autorizovaná konverze mění listinnou a elektronickou podobu při ověření shody a připojení doložky. Nepotvrzuje pravdivost ani hmotněprávní platnost obsahu a nenahrazuje všechny originály, pokud zákon stanoví výluku.

3. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje a) elektronické úkony státních orgánů, územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek, b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek, c) informační systém datových schránek, d) autorizovanou konverzi dokumentů 1 (dále jen „konverze“).

§ 2 — Datová schránka

(1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k a) doručování orgány veřejné moci, b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

§ 3 — Datová schránka fyzické osoby

(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí Agentura bezplatně fyzické osobě, která je plně svéprávná, na žádost této osoby bezodkladně po podání žádosti.

§ 4 — Datová schránka podnikající fyzické osoby

(1) Datovou schránku podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli zřídí Agentura bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.

§ 5 — Datová schránka právnické osoby

(1) Datovou schránku právnické osoby zřídí Agentura bezplatně právnické osobě zapsané v registru osob bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do registru osob.

§ 6 — Datová schránka orgánu veřejné moci

(1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí Agentura bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě, že orgán veřejné moci vzniká zápisem do evidence podle jiného právního předpisu, bezodkladně po jeho zápisu do rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů.

§ 14 — Informační systém datových schránek

(1) Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy4, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích.

§ 17 — Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky

(1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě.

§ 18 — Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky

(1) Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.

§ 19 — Datová zpráva

(1) Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.

§ 20 — Působnost Agentury

(2) Agentura je oprávněna datovou zprávu zničit, pokud u ní zjistí výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, které jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému datových schránek nebo na informacích v tomto informačním systému.

§ 21 — Identifikátor datové schránky

K identifikaci datové schránky slouží identifikátor.

§ 23 — Subjekty provádějící konverzi

(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy4 a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem 4a .

§ 24 — Postup při provádění konverze

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi a) ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu 8, je-li jím vstup opatřen, b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen, c) ověří integritu vstupu, je-li zajištěna jiným způsobem než podle písmene b) a lze-li tuto skutečnost ze vstupu zjistit a ověření provést.

§ 25 — Doložka

(1) Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se považuje za součást výstupu a obsahuje a) název subjektu, který konverzi provedl, b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, c) sdělení, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, d) údaj o tom, z kolika stran se skládá vstup, e) údaj o tom, zda vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup, f) datum vyhotovení doložky, g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla; údaj se neuvede, byla-li konverze provedena automatizovaně, h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla, nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena automatizovaně.

§ 26 — Evidence provedených konverzí

(1) Agentura vede evidenci provedených konverzí.

§ 26a — Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení, b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

§ 26b — Přestupky podnikajících fyzických osob nebo právnických osob

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení, b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

Podklad: 300-2008-Sb o elektronickych ukonech a konverzi.pdf • 16 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1102 slov resumé včetně úvodu z 7833 slov vyčištěného podkladu (14,07 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.